CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN FUTURO

Conste por el presente documento el Contrato de Compraventa de Bien Futuro que celebran, de una parte, INMOBILIARIA HORIZONTE S.A.C., con RUC N° 20000000099, con domicilio en Av. Primavera 2210, Santiago de Surco, Lima, representada por su Gerente General, señor Ricardo Alvarado Pinto, a quien en adelante se denominará LA VENDEDORA; y, de la otra parte, la señora ROSA MEDINA QUISPE, identificada con DNI N° 00000000, con domicilio en Calle Los Pinos 340, Surquillo, Lima, a quien en adelante se denominará LA COMPRADORA; en los términos siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

LA VENDEDORA viene desarrollando el proyecto inmobiliario Residencial Mirador de Surco, Torre B, ubicado en Av. El Mirador 780, Santiago de Surco, sobre el terreno inscrito en la Partida Electrónica N° 00000000 del Registro de Predios de Lima, contando con Licencia de Edificación otorgada por la Municipalidad de Santiago de Surco.

SEGUNDA: OBJETO

LA VENDEDORA vende a LA COMPRADORA, en calidad de bien futuro, el departamento N° 802 de la Torre B, con un área techada aproximada de 72.50 m², de tres dormitorios, conforme a los planos y a la memoria descriptiva que forman parte del presente contrato como Anexo 1, así como el estacionamiento N° 34.

TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio total es de S/ 512,000.00 (quinientos doce mil con 00/100 soles), que LA COMPRADORA pagará así: a) S/ 5,000.00 por concepto de separación, ya abonados. b) S/ 46,200.00 como saldo de la cuota inicial, a la firma del presente contrato. c) S/ 460,800.00 mediante crédito hipotecario que LA COMPRADORA gestionará ante la entidad financiera de su elección, cuyo desembolso deberá realizarse en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario desde la firma del presente contrato.

CUARTA: TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD

La propiedad del departamento se transferirá a LA COMPRADORA cuando el bien llegue a tener existencia, lo que ocurrirá con la inscripción de la declaratoria de fábrica e independización en el Registro de Predios, siempre que LA COMPRADORA haya cancelado la totalidad del precio.

QUINTA: PLAZO DE ENTREGA

LA VENDEDORA se obliga a entregar el departamento a más tardar el 31 de julio de 2026. Dicho plazo se prorrogará automáticamente por ciento ochenta (180) días calendario adicionales, sin penalidad alguna para LA VENDEDORA, si se presentaran retrasos en la ejecución de la obra.

SEXTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las partes acuerdan que constituyen caso fortuito o fuerza mayor, y por tanto no generan responsabilidad para LA VENDEDORA, entre otros: las demoras de la Municipalidad o de cualquier entidad pública en el otorgamiento de licencias, conformidades o certificados, los retrasos de las empresas prestadoras de servicios de agua, desagüe y electricidad, la escasez o el incremento del precio de materiales, los

paros, huelgas o actos de terceros que afecten la obra, y las lluvias o condiciones climáticas.

SÉPTIMA: PENALIDAD POR RETRASO

Vencido el plazo de entrega y su prórroga, LA VENDEDORA pagará a LA COMPRADORA una penalidad de S/ 10.00 (diez con 00/100 soles) por cada día de retraso, hasta un máximo de S/ 3,000.00, como única indemnización por todo concepto.

OCTAVA: VARIACIONES DE ÁREA Y ACABADOS

LA COMPRADORA acepta que el área final del departamento podrá variar hasta en cinco por ciento (5%), en más o en menos, sin que ello modifique el precio pactado. Asimismo, LA VENDEDORA podrá reemplazar los acabados descritos en el Anexo 1 por otros de calidad similar, sin necesidad de consulta previa.

NOVENA: RESOLUCIÓN POR LA COMPRADORA

Si LA COMPRADORA decide resolver el presente contrato, o si el crédito hipotecario no fuera desembolsado en el plazo de la cláusula tercera, LA VENDEDORA retendrá el treinta por ciento (30%) de las sumas pagadas en calidad de penalidad y devolverá el saldo, sin intereses, en un plazo de ciento veinte (120) días calendario.

DÉCIMA: INDEPENDIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

LA VENDEDORA gestionará la conformidad de obra, la declaratoria de fábrica, la independización y la inscripción del departamento a favor de LA COMPRADORA en un plazo razonable, contado desde la entrega del bien.

DÉCIMO PRIMERA: GARANTÍAS

LA VENDEDORA garantiza los acabados por un (1) año, las instalaciones eléctricas y sanitarias por dos (2) años, y la estructura por diez (10) años, contados desde la entrega. Los reclamos deberán presentarse por escrito ante el área de Postventa.

DÉCIMO SEGUNDA: ACTA DE ENTREGA

La entrega se formalizará mediante acta suscrita por ambas partes. La fecha prevista de entrega es el 30 de junio de 2026. Si LA COMPRADORA no acudiera a recibir el departamento dentro de los quince (15) días de notificada, se tendrá por entregado para todos los efectos, incluido el inicio de las garantías y el pago de la cuota de mantenimiento.

DÉCIMO TERCERA: JURISDICCIÓN

Para cualquier controversia, las partes se someten a la competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Lima.

En señal de conformidad, las partes firman el presente contrato en Lima, el 12 de septiembre de 2024.

_____ _____

LA VENDEDORA LA COMPRADORA